Les Cours Sésame et SAJ

FORMATION JURIDIQUE
CONCOURS & EXCELLENCE

LE CODE PÉNAL COMMENTÉ

Droit ivoirien · Loi n°2019-574 du 26 juin 2019 modifiée

Texte intégral, commentaire, pièges, synthèses et plans de dissertation

Texte consolidé à jour de la loi n°2024-358 du 11 juin 2024

LES COURS SÉSAME ET SAJ

Les Cours Sésame et SAJ

LE CODE PÉNAL COMMENTÉ

Droit ivoirien

Code pénal issu de la loi n°2019-574 du 26 juin 2019, modifiée par les lois n°2021-893 du 21 décembre 2021 et n°2024-358 du 11 juin 2024

Le Code pénal commenté

Droit ivoirien

Code pénal issu de la loi n°2019-574 du 26 juin 2019, texte consolidé à jour de la loi n°2024-358 du 11 juin 2024.

Ouvrage achevé de rédiger en novembre 2026.

Le texte des articles est reproduit d'après une version consolidée qui n'a pas la valeur du Journal officiel. Pour un passage sensible, le lecteur le confrontera avec la publication officielle.

© Les Cours Sésame et SAJ, 2026. Tous droits réservés.

Toute reproduction ou diffusion, totale ou partielle, de cet ouvrage, par quelque procédé que ce soit, sans l'autorisation écrite des Cours Sésame et SAJ, est interdite.

Sommaire

Avant-propos **5**
Mode d'emploi de l'ouvrage **7**
Table des abréviations **10**
Plan général du Code **12**
Livre I. Dispositions communes à l'ensemble des infractions (art. 1 à 134) **15**
Livre II. Dispositions spécifiques à chaque infraction (art. 135 à 563) **456**
Livre III. Dispositions finales (art. 564 et 565) **1256**
Annexes et tables **1261**
Bibliographie 1262
Table de la jurisprudence citée 1264
Index alphabétique des notions 1268
Table des matières 1280

Avant-propos

Le Code pénal ivoirien, issu de la loi n°2019-574 du 26 juin 2019, a remplacé le Code pénal issu de la loi n°81-640 du 31 juillet 1981, qu'il abroge avec la loi n°98-757 du 23 décembre 1998 portant répression de certaines formes de violences à l'égard des femmes (art. 564). Il a été modifié par la loi n°2021-893 du 21 décembre 2021, qui a notamment consacré le principe de l'intention, la répression des violences morales, du harcèlement moral et conjugal et des atteintes à l'intimité de la vie privée, puis par la loi n°2024-358 du 11 juin 2024, qui a refondu la confiscation, aggravé la répression de la torture et élargi les cas d'avortement licite. Le candidat qui prépare le concours de la magistrature ou le certificat d'aptitude à la profession d'avocat doit maîtriser un texte de près de six cents articles, dont les dispositions générales commandent la lecture de chaque incrimination.

Le présent ouvrage répond à ce besoin. Son commentaire ne suit pas le Code article par article, méthode qui morcelle la matière et masque la cohérence des règles. Il procède livre par livre, titre par titre, chapitre par chapitre et section par section. Chaque unité de commentaire reproduit d'abord le texte intégral des articles qu'elle étudie, chacun suivi d'une note qui en donne une lecture rapide, puis en expose la place dans le Code, les notions, le régime et les articulations avec les autres dispositions.

L'ouvrage s'adresse en priorité aux candidats aux concours de la magistrature et du barreau. Il s'adresse aussi aux étudiants en droit, aux auditeurs de justice, aux greffiers, aux officiers de police judiciaire et aux praticiens qui ont besoin d'un accès rapide et sûr au droit pénal positif.

Trois exigences ont guidé sa rédaction. La première est la fidélité au texte. Les articles sont reproduits dans leur version consolidée, contrôlée sur le Journal officiel de 2019 et sur les lois de 2021 et de 2024, et débarrassée des erreurs matérielles de saisie. Les erreurs qui figurent dans le texte officiel lui-même sont signalées et commentées. La deuxième est la rigueur. Aucune règle n'est avancée sans être rattachée à un article, et l'interprétation est toujours distinguée de la lettre du texte. La troisième est l'utilité pour le concours. Chaque unité signale les pièges les plus fréquents, résume l'essentiel et propose les sujets de dissertation que l'on peut en tirer, avec leur problématique et leur plan détaillé.

La jurisprudence pénale ivoirienne publiée reste difficile d'accès. L'ouvrage l'indique honnêtement. Lorsqu'une décision étrangère éclaire une règle comparable, elle est citée à titre de droit comparé, seulement si sa référence est certaine et après lecture de son texte.

L'ouvrage se clôt par plusieurs instruments de travail. Une bibliographie et une table de la jurisprudence citée recensent les sources. Un index alphabétique renvoie aux notions définies dans chaque unité, et une table des matières détaillée permet de retrouver chaque section du Code.

Les Cours Sésame et SAJ

Mode d'emploi de l'ouvrage

L'organisation générale

L'ouvrage suit l'ordre du Code, du Livre I au Livre III. L'unité de commentaire est la section. Lorsqu'un chapitre ne comporte pas de sections, l'unité est le chapitre, et lorsqu'un titre ne comporte pas de chapitres, l'unité est le titre. Chaque livre, et chaque titre ou chapitre qui se subdivise, s'ouvre sur une introduction qui en présente la place, l'économie générale, le fil directeur et les unités qui suivent. Les articles qui ouvrent un livre ou un titre sans appartenir à l'une de ses subdivisions sont commentés dans l'introduction de ce niveau.

Les neuf rubriques de chaque unité

- **Texte intégral des articles.** La reproduction fidèle de chaque article, avec la mention de la loi dont est issue sa rédaction actuelle, suivie de la note sous l'article.
- **Place et économie.** La situation de l'unité dans le Code et la logique de l'ordre de ses articles.
- **Notions clés.** Les définitions juridiques des notions mobilisées.
- **Commentaire approfondi.** L'analyse de chaque incrimination dans ses éléments constitutifs, ses circonstances aggravantes, ses peines et son régime.
- **Mise en perspective.** Les liens avec la Constitution, le reste du Code, le Code de procédure pénale, les textes spéciaux et le droit comparé.
- **Jurisprudence.** Les décisions disponibles, ivoiriennes, africaines ou comparées, ces dernières toujours signalées comme telles.
- **Pièges et points de vigilance.** Les confusions fréquentes, sous forme d'affirmations suivies de « Vrai » ou « Faux » et de leur justification.
- **L'essentiel à retenir.** Les points de synthèse à mémoriser.

- **Dissertations possibles et plans.** Les sujets tirés de l'unité, leur problématique et leur plan détaillé, avec sous chaque sous-partie le contenu à développer et les articles à mobiliser.

La note sous l'article

Chaque article est suivi d'une note, placée dans un encadré clair à filet or, qui en donne une lecture rapide. Elle ne reprend pas le commentaire de l'unité, auquel elle renvoie. Ses rubriques se présentent dans l'ordre suivant.

- **Sens.** La règle en une ou deux phrases, dans une langue simple.
- **Points d'attention.** Les mots du texte qui comptent, les conditions, les peines, les questions ouvertes et les interprétations.
- **Renvois.** Les articles du Code, du Code de procédure pénale et des autres textes à lire avec l'article.
- **Rédaction.** La loi dont est issue la rédaction actuelle, ou la mention de la rédaction de 2019, avec l'indication des erreurs matérielles corrigées et de leur source.
- **Jurisprudence comparée.** Les décisions qui éclairent une règle comparable, citées à titre de droit comparé, lorsqu'elles existent.
- **Au concours.** L'usage de l'article dans une dissertation, un commentaire ou un cas pratique.

Les conventions de lecture

- Sauf indication contraire, les articles cités sont ceux du Code pénal ivoirien.
- La mention placée entre parenthèses après le numéro d'un article indique la loi dont est issue sa rédaction actuelle. Son absence signifie que l'article est dans sa rédaction de 2019.
- Lorsqu'une solution découle d'une interprétation et non de la lettre du texte, elle est présentée comme telle.
- Les décisions françaises et européennes sont citées à titre de droit comparé. Elles ne lient pas le juge ivoirien et servent seulement à éclairer une règle comparable.
- Depuis 2020, la Cour suprême a laissé place à la Cour de cassation et au Conseil d'État. Les articles qui la mentionnent encore sont commentés en conséquence.

Les annexes et les tables

- Le sommaire, placé en tête, donne la page d'ouverture de chaque livre et de chaque table.
- La bibliographie distingue les textes ivoiriens, les textes internationaux, les sources de jurisprudence, les ouvrages et la source du texte reproduit.
- La table de la jurisprudence citée donne, pour chaque décision, la page de l'unité où elle est mentionnée.
- L'index alphabétique recense les notions définies dans la rubrique « Notions clés » de chaque unité et renvoie à la première page de l'unité.
- La table des matières, placée à la fin, reprend chaque livre et chaque unité de commentaire avec sa page.

Table des abréviations

Abréviation	Signification
al.	alinéa
art.	article
c/	contre (dans l'intitulé d'une décision)
Cass., ass. plén.	Cour de cassation française, assemblée plénière
Cass., ch. réunies, Ch. réun.	Cour de cassation française, chambres réunies
Cass. crim., Crim.	Cour de cassation française, chambre criminelle
CE	Conseil d'État français
CEDEAO	Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest
CEDH	Cour européenne des droits de l'homme
Cons. const.	Conseil constitutionnel français
Const.	Constitution de la République de Côte d'Ivoire du 8 novembre 2016
CPP	Code de procédure pénale ivoirien (loi n°2018-975 du 27 décembre 2018)
DC	décision de contrôle de constitutionnalité des lois (droit français)
GADPG	J. Pradel et A. Varinard, Les grands arrêts du droit pénal général, 11e éd., Dalloz, 2018
n°	numéro
OHADA	Organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires

QPC	question prioritaire de constitutionnalité (droit français)

Plan général du Code

Livre I. Dispositions communes à l'ensemble des infractions (art. 1 à 134)

- **Titre préliminaire. Dispositions générales (art. 1 à 18)**
- **Titre I. Application de la loi pénale (art. 19 à 25)**
  - Chapitre 1. Application de la loi pénale dans l'espace (art. 19 à 22)
  - Chapitre 2. Application de la loi pénale dans le temps (art. 23 à 25)
- **Titre II. Infraction, commission et participation (art. 26 à 32)**
  - Chapitre 1. Commission de l'infraction (art. 26 à 28)
  - Chapitre 2. Participation à l'infraction (art. 29 à 32)
- **Titre III. Peines et mesures de sûreté (art. 33 à 93)**
  - Chapitre 1. Dispositions générales (art. 33 à 40)
  - Chapitre 2. Peines principales (art. 41 à 58)
  - Chapitre 3. Peines complémentaires (art. 59 à 77)
  - Chapitre 4. Mesures de sûreté (art. 78 à 93)
- **Titre IV. Responsabilité pénale (art. 94 à 116)**
  - Chapitre 1. Dispositions générales (art. 94 à 96)
  - Chapitre 2. Causes de suppression de l'infraction (art. 97 à 101)
  - Chapitre 3. Causes de suppression de la responsabilité pénale (art. 102 à 105)
  - Chapitre 4. Circonstances aggravantes (art. 106 à 108)
  - Chapitre 5. Excuses absolutoires (art. 109 et 110)
  - Chapitre 6. Excuses atténuantes (art. 111 et 112)
  - Chapitre 7. Minorité (art. 113)

- Chapitre 8. Circonstances atténuantes (art. 114 à 116)

- **Titre V. Pluralité d'infractions (art. 117 à 129)**
  - Chapitre 1. Cumul d'infractions (art. 117 à 121)
  - Chapitre 2. Récidive (art. 122 à 129)
- **Titre VI. Dispense d'exécution des peines et mesures de sûreté (art. 130 à 134)**

Livre II. Dispositions spécifiques à chaque infraction (art. 135 à 563)

- **Titre I. Crimes et délits contre le droit des gens, l'État et les intérêts publics (art. 136 à 377)**
  - Chapitre 1. Infractions contre le droit des gens (art. 136 à 144)
  - Chapitre 2. Infractions contre la sûreté de l'État et la défense nationale (art. 145 à 173)
  - Chapitre 3. Infractions contre la sécurité publique (art. 174 à 190)
  - Chapitre 4. Infractions contre la paix et la tranquillité publiques (art. 191 à 237)
  - Chapitre 5. Crimes et délits contre la Constitution (art. 238 à 254)
  - Chapitre 6. Infractions contre les devoirs de leurs fonctions commises par les agents publics (art. 255 à 263)
  - Chapitre 7. Atteintes à l'autorité publique et au fonctionnement des services publics (art. 264 à 306)
  - Chapitre 8. Atteintes aux garanties données par l'État (art. 307 à 335)
  - Chapitre 9. Atteintes à l'économie publique (art. 336 à 352)
  - Chapitre 10. Atteintes à la santé, à la salubrité et à la moralité publique (art. 353 à 364)
  - Chapitre 11. Infractions en matière de nouvelles technologies de l'information et de la communication (art. 365 à 377)
- **Titre II. Crimes et délits contre les personnes (art. 378 à 456)**
  - Chapitre 1. Atteinte à l'intégrité physique ou morale (art. 378 à 402)
  - Chapitre 2. Agressions sexuelles et autres attentats aux mœurs (art. 403 à 419-2)
  - Chapitre 3. Crimes et délits contre les enfants et les personnes incapables de se protéger en raison de leur état physique et mental (art. 420 à 433)

- Chapitre 4. Atteintes à la liberté et à la tranquillité des personnes (art. 434 à 450-5)
- Chapitre 5. Atteintes à la famille (art. 451 à 456)

- **Titre III. Crimes et délits contre les biens (art. 457 à 497)**
  - Chapitre 1. Atteintes à la fortune d'autrui (art. 457 à 484)
  - Chapitre 2. Destruction, dégradation, dommages (art. 485 à 497)
- **Titre IV. Infractions militaires (art. 498 à 563)**
  - Chapitre 1. Infractions tendant à soustraire l'auteur à ses obligations militaires (art. 499 à 520)
  - Chapitre 2. Infractions contre l'honneur ou le devoir (art. 521 à 537)
  - Chapitre 3. Infractions contre la discipline (art. 538 à 553)
  - Chapitre 4. Abus d'autorité (art. 554 à 558)
  - Chapitre 5. Infractions aux consignes (art. 559 à 563)

Livre III. Dispositions finales (art. 564 et 565)

LIVRE I

Dispositions communes à l'ensemble des infractions

Articles 1 à 134

LIVRE I · INTRODUCTION

Introduction au Livre I. Dispositions communes à l'ensemble des infractions (art. 1 à 134)

Place dans le Code

Le Livre I ouvre le Code pénal. Il contient la partie générale du droit pénal ivoirien, c'est-à-dire les règles qui valent pour toutes les infractions, quelle que soit leur nature. Le Livre II, qui le suit, définit chaque infraction et fixe la peine qui lui est attachée (art. 135 à 563). Le Livre III comprend les dispositions finales (art. 564 et 565).

Le Livre I commande donc la lecture de tout le reste du Code. Ses dispositions « s'appliquent à toutes infractions sauf disposition légale contraire » (art. 1). Une incrimination du Livre II ou d'une loi spéciale ne se comprend qu'avec les règles du Livre I sur la tentative, la complicité, la responsabilité, les peines, les excuses, la récidive ou la prescription des peines. Les matières que le Livre II ne règle pas relèvent de lois spéciales (art. 135), auxquelles le Livre I s'applique aussi, sauf dérogation expresse.

Le Code de 2019 a remplacé le Code pénal issu de la loi n° 81-640 du 31 juillet 1981, que son article 564 abroge, de même que la loi n° 98-757 du 23 décembre 1998 portant répression de certaines formes de violences à l'égard des femmes. Il a été publié au Journal officiel du 10 juillet 2019 (numéro spécial n° 9). Selon la présentation qu'en a faite le Gouvernement en avril 2019, la réforme visait à doter le pays d'un dispositif répressif adapté aux enjeux de sécurité et de paix sociale, à abroger les dispositions obsolètes ou déjà couvertes par des textes spéciaux, à reformuler certaines dispositions pour en faciliter la compréhension et à réduire la surpopulation carcérale. Devant la commission des affaires générales et institutionnelles de l'Assemblée nationale, le 18 juin 2019, le ministre de la Justice a mis en avant la clarification de plusieurs définitions, les peines alternatives à l'incarcération comme le travail d'intérêt général, le remplacement de l'interdiction de séjour par l'interdiction de paraître en certains lieux et la création d'infractions nouvelles. Le Livre I porte la marque de ces choix (art. 36, 40 et 55 à 58).

Le Livre I a été retouché à deux reprises. La loi n° 2021-893 du 21 décembre 2021 a réécrit la classification des infractions (art. 3), la liste des peines complémentaires (art. 39), le principe de la responsabilité personnelle (art. 94), le régime de la minorité (art. 113) et la circonstance aggravante tirée de la valeur des choses obtenues (art. 107). Elle a inséré l'article 94-1 sur l'élément moral et abrogé

l'article 67 relatif à la mise sous séquestre. La loi n° 2024-358 du 11 juin 2024 a refondu le régime de la confiscation (art. 39 et 59 à 66) et réécrit l'article 90 relatif à la confiscation mesure de police.

Économie générale

Le Livre I se divise en un titre préliminaire et six titres. L'ordre suit le raisonnement du juge pénal, de la règle à la sanction.

- **Le Titre préliminaire, intitulé « Dispositions générales » (art. 1 à 18).** Il pose les définitions et les principes qui servent tout le Code. L'infraction et sa classification en crimes, délits et contraventions (art. 2 à 5). Les peines, les mesures de sûreté, les excuses et la récidive (art. 6 à 12). La légalité, l'interprétation stricte, l'égalité devant la loi pénale et la définition du mineur (art. 13 à 18).
- **Le Titre I, intitulé « Application de la loi pénale » (art. 19 à 25).** Il fixe le champ de la loi pénale dans l'espace (art. 19 à 22) et dans le temps (art. 23 à 25).
- **Le Titre II, consacré à l'infraction, à sa commission et à la participation (art. 26 à 32).** Il dit quand l'infraction est commise, distingue les actes préparatoires de la tentative (art. 26 à 28) et définit l'auteur et le complice (art. 29 à 32).
- **Le Titre III, intitulé « Peines et mesures de sûreté » (art. 33 à 93).** Il énumère et organise les peines principales, les peines complémentaires et les mesures de sûreté.
- **Le Titre IV, intitulé « Responsabilité pénale » (art. 94 à 116).** Il pose le principe de la responsabilité personnelle, puis traite des causes qui suppriment l'infraction (légitime défense, ordre de la loi, état de nécessité), des causes qui suppriment la responsabilité (altération des facultés mentales, immunités, amnistie), des circonstances aggravantes, des excuses, de la minorité et des circonstances atténuantes.
- **Le Titre V, intitulé « Pluralité d'infractions » (art. 117 à 129).** Il règle le cumul d'infractions et la récidive.
- **Le Titre VI, intitulé « Dispense d'exécution des peines et mesures de sûreté » (art. 130 à 134).** Il traite du sursis, de la grâce, de la prescription des peines et de la mort du condamné.

Fil directeur et principes communs

Le Livre I organise la rencontre de deux exigences. La société doit pouvoir punir les comportements qui troublent l'ordre public ou la paix sociale (art. 2). L'individu doit être protégé contre une répression arbitraire. Le Code concilie ces exigences par quatre principes qui traversent tous les titres.

- **La légalité.** Le juge ne peut punir qu'un fait légalement défini et puni, et ne peut prononcer que les peines prévues par la loi (art. 14). La loi pénale est d'interprétation stricte et ne s'applique pas par analogie (art. 15 et 16). Elle ne rétroagit que si elle est plus douce (art. 23 et 24). Ces règles prolongent l'article 7 de la Constitution, selon lequel nul ne peut être poursuivi, arrêté, gardé à vue ou inculpé qu'en vertu d'une loi promulguée antérieurement aux faits qui lui sont reprochés, et l'article 101, qui réserve à la loi la détermination des crimes et délits ainsi que des peines qui leur sont applicables.
- **La responsabilité personnelle et morale.** Seule la personne responsable de ses actes, c'est-à-dire apte à comprendre et à vouloir, est soumise à une sanction pénale (art. 94). Il n'y a pas de crime ou de délit sans intention, sauf si la loi en dispose autrement (art. 94-1). Le mineur de dix ans échappe à toute qualification pénale (art. 113, al. 1).
- **L'individualisation de la sanction.** Le juge tient compte des circonstances de l'infraction, du danger qu'elle présente, de la personnalité du condamné et de ses possibilités de reclassement (art. 35, al. 1). Il dispose des circonstances atténuantes (art. 114 à 116) et du sursis (art. 130).
- **La dualité des sanctions.** La peine réprime l'infraction commise et tend à l'amendement de son auteur. La mesure de sûreté prévient l'infraction que fait craindre l'état dangereux d'une personne (art. 6). Les deux sanctions obéissent à des règles distinctes, en particulier pour leur prononcé (art. 35, al. 3) et leur application dans le temps (art. 24, al. 3).

Le Livre I s'inscrit enfin dans l'ordre constitutionnel. La Constitution abolit la peine de mort (art. 3), et le Code ne connaît plus que des peines privatives de liberté perpétuelles ou temporaires, l'amende et le travail d'intérêt général comme peines principales (art. 36). Elle interdit la torture et les traitements inhumains ou dégradants (art. 5) et proclame l'égalité en droit (art. 4), que l'article 17 du Code transpose à la loi pénale.

Annonce des unités

Le commentaire du Livre I comprend cinquante-deux parties, la présente introduction comprise.

- **Titre préliminaire. Dispositions générales (art. 1 à 18).** Une seule partie, consacrée aux définitions et aux principes généraux.
- **Titre I. Application de la loi pénale (art. 19 à 25).** Une introduction, puis l'application de la loi pénale dans l'espace et dans le temps.
- **Titre II. Infraction, commission et participation (art. 26 à 32).** Une introduction, puis la commission de l'infraction et la participation à l'infraction.
- **Titre III. Peines et mesures de sûreté (art. 33 à 93).** Une introduction, puis les dispositions générales, les peines principales, les peines complémentaires et les mesures de sûreté, chacune étudiée section par section.
- **Titre IV. Responsabilité pénale (art. 94 à 116).** Une introduction, puis les huit chapitres du titre.
- **Titre V. Pluralité d'infractions (art. 117 à 129).** Une introduction, puis le cumul d'infractions et la récidive.
- **Titre VI. Dispense d'exécution des peines et mesures de sûreté (art. 130 à 134).** Une introduction, puis le sursis, la grâce, la prescription et la mort du condamné.

LIVRE I · TITRE PRÉLIMINAIRE

Titre préliminaire. Dispositions générales (art. 1 à 18)

Texte intégral des articles

Article 1

Les dispositions du présent livre s'appliquent à toutes les infractions sauf disposition légale contraire.

Note sous l'article

Sens. Les règles générales du Livre I gouvernent toutes les infractions, celles du Livre II comme celles des lois spéciales, à moins qu'un texte n'y déroge.

Points d'attention. La dérogation doit être « légale », c'est-à-dire prévue par une loi, et s'entend strictement (art. 15). Par interprétation, la formule « toutes les infractions » couvre les infractions des lois spéciales auxquelles renvoie l'article 135. Une loi spéciale muette sur la tentative, la complicité ou les circonstances atténuantes se lit donc avec le Livre I.

Renvois. Art. 15, 135 et 564 du Code.

Rédaction. Rédaction de 2019.

Au concours. Premier argument pour appliquer à une infraction d'une loi spéciale les règles générales du Code.

Article 2

Constitue une infraction tout fait, action ou omission, qui trouble ou est susceptible de troubler l'ordre public ou la paix sociale en portant ou non atteinte aux droits des personnes et qui comme tel est légalement sanctionné.

Note sous l'article

Sens. L'infraction est un comportement, actif ou passif, que la loi sanctionne parce qu'il trouble ou peut troubler l'ordre public ou la paix sociale.

Points d'attention. Le texte réunit trois éléments. Un fait, qui peut être une action ou une omission. Un trouble, réel ou seulement possible, qui peut exister sans atteinte aux droits des personnes. Une sanction légale (« comme tel est légalement sanctionné »), qui renvoie au principe de légalité (art. 14). Par interprétation, le trouble est la raison de l'incrimination et non un élément que le juge doit établir dans chaque espèce, car le législateur l'a apprécié en incriminant le fait. L'omission n'est punissable que si un texte la sanctionne, comme l'abstention de porter secours (art. 391).

Renvois. Art. 3, 14, 26 et 391 du Code. Const., art. 7 et 101.

Rédaction. Rédaction de 2019.

Jurisprudence comparée. À titre de droit comparé. Poitiers, 20 novembre 1901, Monnier, dite affaire de la séquestrée de Poitiers (GADPG, n° 28). Le frère resté passif devant l'état de sa sœur aliénée, laissée pendant des années dans une chambre sans air ni lumière, ne commet pas le délit de violences, faute d'acte positif, et la loi qui punissait la privation de soins infligée à un mineur de quinze ans ne s'étendait pas aux aliénés. En visant l'omission, l'article 2 ne fait pas de l'abstention une infraction générale. Il faut toujours un texte qui la sanctionne.

Au concours. Définition de départ de tout sujet sur l'infraction, l'élément matériel ou l'abstention.

Article 3 *(rédaction issue de la loi n°2021-893 du 21 décembre 2021)*

Les infractions pénales sont classées suivant leur gravité, en crimes, délits et contraventions.

L'infraction est qualifiée :

1°) crime : si elle est passible d'une peine privative de liberté perpétuelle ou temporaire supérieure à dix ans ;

2°) délit : si elle est passible d'une peine privative de liberté inférieure ou égale à dix ans, et supérieure à deux mois, et d'une peine d'amende supérieure à 360.000 francs ou de l'une de ces deux peines seulement ou si elle est qualifiée comme tel par la loi ;

3°) contravention : si elle est passible d'une peine privative de liberté inférieure ou égale à deux mois et d'une peine d'amende inférieure ou égale à 360.000 francs ou de l'une de ces deux peines seulement.

Lorsque le minimum de la peine prévue est inférieur aux quantums ci-dessus spécifiés, il est tenu compte, pour la qualification de l'infraction, du maximum de la peine encourue.

Note sous l'article

Sens. La peine encourue, et non la peine prononcée, classe l'infraction en crime, délit ou contravention.

Points d'attention. Le crime est puni d'une peine privative de liberté perpétuelle ou supérieure à dix ans. Le délit est puni d'une peine privative de liberté de plus de deux mois à dix ans et d'une amende supérieure à 360.000 francs, ou de l'une de ces peines, ou il est qualifié tel par la loi. La contravention est punie de deux mois de privation de liberté au plus et de 360.000 francs d'amende au plus, ou de l'une de ces peines. Le seuil de dix ans appartient au délit et celui de deux mois à la contravention. Lorsque le minimum de la peine est inférieur à un seuil, le maximum décide (al. 3). Les coups mortels, punis de cinq à vingt ans (art. 381, 1°), sont donc un crime.

Renvois. Art. 4, 5, 10, 28, 30, 38 et 133 du Code. CPP, art. 12. Const., art. 101.

Rédaction. Rédaction issue de la loi n°2021-893 du 21 décembre 2021.

Au concours. Premier temps de toute qualification en cas pratique, car la catégorie commande la tentative, la complicité, la prescription et la juridiction.

Article 4

Le décret détermine les contraventions et fixe, dans les limites et selon les distinctions établies par l'article 3, les peines applicables.

Note sous l'article

Sens. Les contraventions et leurs peines sont fixées par décret, dans les limites de l'article 3.

Points d'attention. Le décret ne peut dépasser deux mois de privation de liberté ni 360.000 francs d'amende. Il ne peut ni créer un délit ni aggraver une peine au-delà de ces seuils. L'article 101 de la Constitution réserve à la loi la détermination des crimes et délits et des peines qui leur sont applicables, sans viser les contraventions. Par interprétation, le principe de légalité de l'article 14 s'entend donc, pour les contraventions, d'un texte préalable de nature réglementaire.

Renvois. Art. 3, 10, 14 et 94-1, al. 2, du Code. Const., art. 101.

Rédaction. Rédaction de 2019.

Jurisprudence comparée. À titre de droit comparé. CE, 12 février 1960, Société Eky, n° 46922 (GADPG, n° 3). La Constitution française range dans le domaine de la loi la détermination des crimes et délits et des peines qui leur sont applicables, et en exclut les contraventions, qui relèvent du pouvoir réglementaire même lorsqu'elles sont punies d'un bref emprisonnement. L'article 101 de la Constitution ivoirienne et l'article 4 du Code consacrent la même répartition.

Au concours. Sujets sur les sources du droit pénal et sur la portée du principe de légalité.

Article 5

La nature de l'infraction relevant d'une des catégories prévues à l'article 3, n'est pas modifiée lorsque par le jeu des règles relatives à la récidive, aux excuses ou aux circonstances atténuantes, la peine encourue est de celles afférentes à une autre catégorie.

Note sous l'article

Sens. La catégorie de l'infraction ne change pas lorsque la récidive, une excuse ou des circonstances atténuantes portent la peine dans une autre catégorie.

Points d'attention. Le crime excusé ou atténué reste un crime. Le délit commis en récidive reste un délit, même si la peine peut alors être doublée (art. 123). Les circonstances aggravantes prévues aux articles 106 et 107 sont de même sans effet sur la qualification (art. 108). Le texte fixe la nature de l'infraction, non celle de la peine prononcée. Par interprétation, la peine de deux ans prononcée pour un crime au bénéfice des circonstances atténuantes est une peine correctionnelle au sens de l'article 10, et se prescrit par cinq ans (art. 133, 2°).

Renvois. Art. 3, 10, 108, 112, 115, 122 à 124 et 133 du Code.

Rédaction. Rédaction de 2019.

Jurisprudence comparée. À titre de droit comparé. Cass. crim., 24 avril 1925, Taldire (GADPG, n° 26). Le crime de coups suivis de la perte d'un œil, déclaré excusable pour provocation et puni d'un simple emprisonnement, reste un crime et n'entre pas dans une amnistie réservée aux délits. Cass. crim., 5 janvier 1950, Procureur général c/ Richard et Palazzi (GADPG, n° 26). Les circonstances atténuantes réduisent la peine sans changer la nature du crime, que l'amnistie des délits ne couvre donc pas. L'article 5 consacre ces deux solutions par un texte exprès.

Au concours. Piège classique des cas pratiques sur l'amnistie, la compétence et la prescription.

Article 6

L'infraction est sanctionnée par des peines et, éventuellement, par des mesures de sûreté.

La peine a pour but la répression de l'infraction commise et doit tendre à l'amendement de son auteur qu'elle sanctionne soit dans sa personne, soit dans ses biens, soit dans ses droits ou son honneur.

La mesure de sûreté se propose de prévenir par des moyens appropriés toute infraction de la part d'une personne qui présente un danger certain pour la société en raison de sa tendance à la délinquance.

Note sous l'article

Sens. L'infraction appelle une peine et, le cas échéant, une mesure de sûreté. Les deux sanctions n'ont pas la même fonction.

Points d'attention. La peine regarde l'infraction commise et l'avenir du condamné, puisqu'elle réprime et tend à l'amendement. Elle frappe la personne, les biens, les droits ou l'honneur. La mesure de sûreté regarde seulement l'avenir. Elle suppose une personne qui présente un « danger certain » pour la société en raison de sa tendance à la délinquance. Le juge doit constater cet état dangereux par décision motivée, sauf pour la confiscation mesure de police (art. 35, al. 3). La loi qui prévoit une mesure de sûreté s'applique immédiatement (art. 24, al. 3).

Renvois. Art. 24, al. 3, 33, 35, 36, 39 et 40 du Code.

Rédaction. Rédaction de 2019.

Au concours. Base de tout sujet sur les fonctions de la peine ou sur la distinction des peines et des mesures de sûreté.

Article 7

La peine est principale lorsqu'elle constitue la sanction essentielle de l'infraction.

Elle est complémentaire lorsqu'elle est adjointe à la peine principale.

Note sous l'article

Sens. La peine principale suffit à sanctionner l'infraction. La peine complémentaire s'y ajoute.

Points d'attention. La peine complémentaire suppose une peine principale. Les peines principales sont énumérées à l'article 36, les peines complémentaires à l'article 39. Le Livre I ne connaît pas de catégorie distincte de peines accessoires. Les sanctions attachées de plein droit à une condamnation y prennent la forme de peines complémentaires obligatoires (art. 8 et 9).

Renvois. Art. 8, 9, 36 et 39 du Code.

Rédaction. Rédaction de 2019.

Au concours. Utile dans les sujets sur la classification des peines.

Article 8

Les peines complémentaires et les mesures de sûreté sont obligatoires ou facultatives.

Note sous l'article

Sens. Le juge doit prononcer certaines peines complémentaires et mesures de sûreté. Il a le choix pour les autres.

Points d'attention. C'est le texte qui prévoit la sanction qui en fixe le caractère. La confiscation est obligatoire pour tout crime ou délit, sauf les délits de presse et les infractions non intentionnelles (art. 59). La destitution militaire est obligatoire si la peine prononcée pour un crime excède cinq ans et facultative en deçà (art. 74).

Renvois. Art. 9, 39, 40, 59 et 74 du Code.

Rédaction. Rédaction de 2019.

Au concours. Question fréquente en cas pratique sur le contenu de la condamnation.

Article 9

Les peines et mesures de sûreté quelles qu'elles soient doivent être expressément prononcées.

Néanmoins, les peines complémentaires et les mesures de sûreté dès lors qu'elles sont obligatoires s'appliquent de plein droit comme conséquence de la peine principale même si le juge a omis de les prononcer.

Note sous l'article

Sens. Toute sanction doit être prononcée par le juge. Les sanctions obligatoires s'appliquent cependant de plein droit, même si le juge les a omises.

Points d'attention. L'alinéa 2 couvre l'omission du juge. Il ne lui permet pas d'écarter une sanction obligatoire. Pour les mesures de sûreté, la règle se heurte à l'article 35, alinéa 3, qui interdit d'en ordonner une sans constatation motivée de l'état dangereux, sauf la confiscation mesure de police. Par interprétation, l'application de plein droit d'une mesure de sûreté obligatoire omise vaut sans difficulté pour la confiscation mesure de police, et suppose pour les autres que l'état dangereux ait été constaté.

Renvois. Art. 8, 35, 59, 74 et 90 du Code.

Rédaction. Rédaction de 2019.

Jurisprudence comparée. À titre de droit comparé. Cons. const., décision n°2010-6/7 QPC du 11 juin 2010, M. Stéphane A. et autres (GADPG, n° 47). L'interdiction d'inscription sur la liste électorale attachée de plein droit à certaines condamnations est contraire au principe d'individualisation des peines, qui exige que le juge l'ait expressément prononcée en tenant compte des circonstances de l'espèce. Cons. const., décision n°2010-40 QPC du 29 septembre 2010, M. Thierry B. (GADPG, n° 47). Une peine complémentaire obligatoire est conforme à la Constitution lorsque le juge, tenu de la

prononcer, en fixe la durée dans la limite du maximum légal. L'article 9, alinéa 2, va plus loin, puisqu'il applique la sanction même sans décision du juge. La solution française nourrit la critique au regard de l'article 35, alinéa 1.

Au concours. Sujets sur l'individualisation de la peine et sur l'office du juge.

Article 10

Les peines principales se répartissent en peines criminelles, correctionnelles et contraventionnelles :

1°) sont criminelles, outre la peine privative de liberté perpétuelle, toutes les peines privatives de liberté temporaire supérieures à dix ans ;

2°) sont contraventionnelles, les peines prononcées pour fait qualifié contravention ;

3°) sont correctionnelles toutes les autres peines prononcées.

Note sous l'article

Sens. Les peines prononcées sont criminelles, correctionnelles ou contraventionnelles.

Points d'attention. Sont criminelles la peine privative de liberté perpétuelle et la peine privative de liberté temporaire de plus de dix ans. Sont contraventionnelles les peines prononcées pour une contravention. Toutes les autres sont correctionnelles. Le texte classe les peines prononcées, alors que l'article 3 classe les infractions d'après la peine encourue. Les deux classements peuvent diverger (art. 5). La nature de la peine prononcée commande sa prescription (art. 133).

Renvois. Art. 3, 5, 36 et 133 du Code.

Rédaction. Rédaction de 2019.

Au concours. Distinction à maîtriser pour la prescription des peines.

Article 11

Constitue une excuse, tout état ou circonstance limitativement prévu et défini par la loi et dont l'admission, sans faire disparaître l'infraction, entraîne soit :

1°) dispense ou exemption de peine et dans ce cas, l'excuse est dite absolutoire ;

2°) atténuation obligatoire de la peine encourue et dans ce cas, l'excuse est dite atténuante.

Note sous l'article

Sens. L'excuse est une cause légale qui, sans effacer l'infraction, dispense de la peine ou impose de la réduire.

Points d'attention. Les excuses sont « limitativement » prévues par la loi. Le juge ne peut en créer. L'excuse absolutoire exempte de peine (contrainte irrésistible, art. 109, mineur de treize ans, art. 113, al. 2). L'excuse atténuante réduit obligatoirement la peine (provocation, art. 111 et 112, minorité à partir de treize ans, art. 113, al. 3). L'infraction subsiste, ce qui laisse place à la réparation civile et, pour le mineur, aux mesures éducatives. Les circonstances atténuantes, laissées à l'appréciation du juge (art. 114), ne sont pas des excuses.

Renvois. Art. 109 à 116 du Code.

Rédaction. Rédaction de 2019.

Au concours. Distinction classique entre excuses, faits justificatifs et circonstances atténuantes.

Article 12

Toute personne qui, alors qu'elle a fait l'objet d'une condamnation pénale devenue définitive et non effacée par amnistie, réhabilitation ou autre mesure légale, commet une nouvelle infraction est en état de récidive.

Toute décision qui fait application à une infraction, de dispositions relatives à la récidive, doit viser expressément la ou les condamnations antérieures dont elle tire les conséquences légales et constater que ladite infraction a été commise dans les délais prescrits.

Note sous l'article

Sens. Est récidiviste celui qui commet une nouvelle infraction après une condamnation pénale définitive qui n'a pas été effacée.

Points d'attention. Trois conditions. Une condamnation pénale définitive (art. 25), qui peut être étrangère dans les conditions de l'article 22. Une condamnation non effacée par l'amnistie (art. 105), la réhabilitation ou une autre mesure légale. Une nouvelle infraction. L'alinéa 2 impose au juge de viser les condamnations antérieures et de constater que l'infraction a été commise dans les délais prescrits. Les effets de la récidive dépendent des conditions particulières des articles 122 à 129.

Renvois. Art. 13, 22, 25, 34, 5°, 105 et 122 à 129 du Code.

Rédaction. Rédaction de 2019.

Au concours. Les deux exigences de motivation de l'alinéa 2 sont un piège fréquent.

Article 13

Toute circonstance personnelle à l'auteur ou à la victime d'une infraction, notamment l'âge, la nationalité, la parenté, la qualité d'agent public, de militaire ou de récidiviste s'apprécie au moment de la commission de ladite infraction.

Note sous l'article

Sens. Les circonstances tenant à la personne de l'auteur ou de la victime s'apprécient au jour où l'infraction est commise.

Points d'attention. L'énumération est indicative (« notamment »). Elle vise l'âge, la nationalité, la parenté, la qualité d'agent public, de militaire ou de récidiviste. Un changement postérieur, comme la majorité atteinte avant le jugement, est sans effet. La règle rejoint la définition du mineur (art. 18) et l'application de la loi pénale à l'étranger lorsque la victime est ivoirienne « au moment de la commission de l'infraction » (art. 20, al. 2).

Renvois. Art. 12, 18, 20, al. 2, 103, 106 et 113 du Code.

Rédaction. Rédaction de 2019.

Au concours. Piège de date en cas pratique (âge, qualité d'agent public, lien de famille).

Article 14

Le juge ne peut qualifier d'infraction et punir un fait qui n'est pas légalement défini et puni comme tel.

Il ne peut prononcer d'autres peines et mesures de sûreté que celles établies par la loi et prévues pour l'infraction qu'il constate.

Note sous l'article

Sens. Pas d'infraction ni de sanction sans texte. Le juge ne peut punir qu'un fait défini et puni par la loi, et ne peut prononcer que les sanctions qu'elle prévoit pour cette infraction.

Points d'attention. L'alinéa 1 vise l'incrimination, l'alinéa 2 la sanction. Le juge ne peut ni substituer une peine à une autre, ni dépasser le maximum, ni prononcer une mesure de sûreté que la loi n'attache pas à l'infraction. Le principe a valeur constitutionnelle par l'article 7 de la

Constitution, qui exige une loi promulguée antérieurement aux faits, et par son article 101, qui réserve à la loi la détermination des crimes et délits et de leurs peines.

Renvois. Art. 2, 4, 15, 16, 23 et 24 du Code. Const., art. 7 et 101.

Rédaction. Rédaction de 2019.

Jurisprudence ivoirienne et africaine. Cons. const., décision n°CI-2023-001/DCC/11-05/CC/SG du 11 mai 2023, Hien Sansan Kouadio. Un accusé renvoyé pour viol devant le tribunal criminel invoquait l'article 14 du Code et les articles 7 et 101 de la Constitution contre l'article 354 de l'ancien Code pénal, qui selon lui ne définissait pas le viol. Le Conseil déclare le recours sans objet, l'ancien Code ayant été abrogé par l'article 564 du Code de 2019, et ne tranche pas la question de la légalité.

Au concours. Fondement de tout sujet sur la légalité criminelle.

Article 15

La loi pénale est d'interprétation stricte.

Note sous l'article

Sens. Le juge applique la loi pénale dans ses termes, sans en étendre la portée.

Points d'attention. Interprétation stricte ne veut pas dire interprétation littérale. Le juge recherche le sens du texte et peut corriger une rédaction manifestement contraire à la volonté du législateur. Il ne peut pas en élargir le champ à des situations que le texte ne vise pas. La règle concerne au premier chef les incriminations et les peines.

Renvois. Art. 14 et 16 du Code.

Rédaction. Rédaction de 2019.

Jurisprudence comparée. À titre de droit comparé. Cass. crim., 8 mars 1930, Bailly (GADPG, n° 18). Le texte qui interdisait de descendre du train « lorsque le train est complètement arrêté » s'entend de l'interdiction de descendre avant l'arrêt complet. Le juge rectifie le texte manifestement contraire à la volonté de son auteur. Cass., ass. plén., 29 juin 2001, n° 99-85.973 (GADPG, n° 18). Le principe de légalité, qui impose une interprétation stricte de la loi pénale, s'oppose à ce que l'homicide involontaire d'autrui soit étendu à l'enfant à naître. Le même raisonnement vaut pour toute incrimination du Code qui vise une « personne ».

Au concours. Sujets sur l'office du juge pénal et l'interprétation de la loi.

Article 16

La loi pénale est d'application restrictive.

L'application par analogie d'une disposition pénale à un fait qu'elle n'a pas prévu est interdite.

Note sous l'article

Sens. La loi pénale ne s'étend pas au-delà des cas qu'elle prévoit. Le raisonnement par analogie est interdit.

Points d'attention. L'alinéa 2 vise « une disposition pénale », sans distinguer selon qu'elle est favorable ou défavorable. Par interprétation, l'interdiction tend à empêcher l'extension des incriminations et des peines. L'extension d'une disposition favorable, comme une immunité ou une excuse, reste discutée au regard de la lettre du texte et du caractère limitatif des excuses (art. 11).

Renvois. Art. 11, 14, 15 et 103 du Code.

Rédaction. Rédaction de 2019.

Jurisprudence comparée. À titre de droit comparé. Cass. crim., 8 février 1840, Servenet (GADPG, n° 17). L'immunité familiale prévue pour le vol s'étend à l'extorsion de signature, classée dans la section du vol, parce qu'elle est générale et s'applique à tous les faits qui ont le caractère de vol. La solution montre une interprétation large d'une disposition favorable, que l'article 16 ne paraît pas permettre sans réserve.

Au concours. Sujets sur l'interprétation de la loi pénale et sur le principe de légalité.

Article 17

La loi pénale s'applique à tous également.

Toutefois, les distinctions admises sont celles prévues par la loi elle-même et qui tiennent notamment aux immunités consacrées par le droit public, à la gravité de l'infraction et de la faute, à l'âge ou à la qualité spéciale de l'auteur et au danger social qu'il représente.

Note sous l'article

Sens. La loi pénale s'applique à tous de la même manière. Seule la loi peut établir des distinctions.

Points d'attention. Le texte vise « tous », Ivoiriens ou étrangers. L'énumération des distinctions admises est indicative (« notamment »), mais chaque distinction doit figurer parmi celles « prévues par la loi elle-même ». Elle tient aux immunités (art. 103 et 104), à la gravité de l'infraction et de